

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 2231-2026/PS2**

DENUNCIANTE : MARCO ANTONIO RAMIREZ GALVEZ
(EL SEÑOR RAMIREZ)

DENUNCIADO : BANCO INTERNACIONAL DEL PERU S.A.A. -
INTERBANK
(EL BANCO)

MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 5 de agosto de 2026

I. ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 15 de junio de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4772-****-****-0086 del denunciante, la cual no reconoce haber autorizado, pues: (i) nunca activó el token digital para realizar operaciones por internet; (ii) no corresponden a su comportamiento habitual de consumo, toda vez que nunca ha modificado anteriormente su límite de consumo diario y la operación agotó su línea de crédito; (iii) no se aplicó factores de autenticación reforzada; (iv) no fue notificado con los datos de la operación; y, (v) la firma consignada en el comprobante no se asemeja a la suya:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/05/2026	IZI*KIOSKO MA S	6 099,00

2. El 24 de junio de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación se realizó con la lectura del chip de la tarjeta en un terminal POS y el ingreso correcto de la clave secreta (PIN), conforme al reporte de su sistema Panagon;
 - (ii) la lectura del chip y el ingreso de la clave secreta constituyeron factores de autenticación válidos y suficientes, pues acreditaban la posesión de la tarjeta y el conocimiento de una credencial de uso exclusivo del titular;
 - (iii) el reporte de la operación registra el código de autorización N° 055665, el código de respuesta "00 – aprobada", el modo de ingreso "051 – lectura de chip" y la confirmación del PIN correcto;
 - (iv) las órdenes de pago y firmas pueden ser sustituidas por autorizaciones realizadas mediante medios electrónicos, conforme al artículo 9° del Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito;
 - (v) después de la autorización de la operación, informó al denunciante sobre su realización mediante un mensaje que consignó el consumo efectuado en IZI*KIOSKO MA SJL; y,

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

- (vi) a las 15:05:57 horas remitió un mensaje push como alerta contra fraude, debido a que la operación fue calificada como inusual.
3. El 14 de julio de 2026, el señor Ramírez presentó un escrito y manifestó lo siguiente:
- (i) El reporte Panagon constituía un documento interno elaborado por el Banco y no resultaba suficiente para acreditar que la operación se efectuó con la lectura del chip y el ingreso correcto de la clave secreta;
 - (ii) el Banco no presentó el documento "Transaction Details" emitido por Visa, el reporte EMV, los registros criptográficos, los registros del adquirente ni los logs de autorización de la empresa procesadora, pese a que dichos documentos permitirían corroborar la autenticación de la operación;
 - (iii) el Banco tampoco acreditó la trazabilidad integral de la transacción, pues no presentó información sobre la identificación y número del terminal POS, el adquirente, el establecimiento afiliado, los mensajes ISO 8583 ni los registros EMV;
 - (iv) si la operación se efectuó mediante la inserción del chip y el ingreso del PIN, ello debía acreditarse con la documentación de la empresa procesadora; y, si se trató de una operación sin contacto, correspondía verificar si resultaba exigible la firma del comprobante;
 - (v) el Banco no presentó el voucher, el comprobante de pago, la constancia de firma ni alguna evidencia emitida por el establecimiento comercial que acreditara la autorización del consumo;
 - (vi) el reporte Latinia solo acreditaría la generación interna de un mensaje, mas no su remisión o recepción efectiva en el número celular afiliado por el consumidor;
 - (vii) los reportes presentados por el Banco contenían distinto nivel de detalle, pues algunos identificaban el número celular registrado, mientras que el reporte correspondiente a la operación cuestionada no consignaba el canal al cual se habría remitido la alerta;
 - (viii) el Banco no acreditó los límites de consumo aplicables a la tarjeta al momento de la operación ni presentó el contrato, la hoja resumen o las condiciones particulares que permitieran verificar el límite por operación, el límite diario o la existencia de restricciones según el canal o tipo de comercio;
 - (ix) el Banco tampoco acreditó si los límites operativos fueron incrementados antes de la operación ni si tal modificación fue solicitada, autorizada o comunicada al consumidor;
 - (x) las características y condiciones de uso del producto no podían determinarse a partir de información general publicada en la página web del Banco, pues correspondía valorar la documentación contractual vigente para la tarjeta del denunciante; y,
 - (xi) el Banco se encontraba en mejor posición para aportar la documentación contractual, pues no recibió una copia de ella.
4. Mediante Resolución N° 4 de fecha 22 de julio de 2026, se requirió a las partes que señalen la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4772-****-****-0086.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

II. ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

5. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
6. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
7. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
8. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
9. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

10. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
11. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia se trata de un consumo realizado con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
12. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
13. Finalmente, es pertinente señalar que, el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, establece que para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación. Así, debido a que la operación cuestionada fue realizada el 18 de mayo de 2026, es necesario verificar si en su realización era necesario o no que se aplique lo establecido en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
14. Al respecto, mediante Resolución N° 4 de fecha 22 de julio de 2026, se requirió a las partes que señalen la fecha de alta de la tarjeta de crédito N° 4772-****-****-0086; sin embargo, ninguna atendió dicho requerimiento.
15. Sin perjuicio de ello, en aplicación del principio de verdad material, corresponde valorar los medios probatorios que obran en el expediente a efectos de determinar la fecha de emisión o renovación del plástico.

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

16. En el presente caso, el señor Ramírez indicó en su escrito de denuncia que su tarjeta de crédito N° 4772-****-****-0086 fue adquirida con posterioridad al 1 de julio de 2025, conforme se aprecia a continuación:

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

3.1. El 18 de mayo de 2026 se realizó una operación no reconocida mediante la Tarjeta de Crédito Visa Access 477289****-0086.

3.2. El denunciante informó de manera inmediata y en la misma fecha sobre la operación no reconocida, negando su autorización mediante mensaje de texto y de forma presencial en el Banco Interbank.

3.3. El producto fue adquirido y renovado con posterioridad al 1 de julio de 2025, motivo por el cual corresponde que se aplique lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024.

17. En la medida que el Banco, quien se encontraba en mejor posición para acreditar la fecha de emisión o entrega del plástico, no cumplió con el requerimiento efectuado por este Órgano Resolutivo, corresponde considerar la información proporcionada por el denunciante para efectos de determinar la normativa aplicable.
18. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de la Resolución SBS N° 02286-2024 que introdujo el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.

Sobre el cargo de la operación no reconocida

19. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores³. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁴.
20. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁵ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es

³ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**
Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 1°. - Derechos de los consumidores
1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:
(...)
c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.
(...)

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 18°. - Idoneidad
Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

21. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁶ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
22. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁷.
23. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas⁸ establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente.
24. De conformidad con lo establecido en el numeral 7 del artículo 16° del Reglamento, el proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, aprobado, **mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento**, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo. Asimismo, establece que para el caso de operaciones con tarjeta presente estos factores son: **(i) el chip de la tarjeta o su representación digital; y, (ii) la clave secreta u otro que establezca la superintendencia⁹.**

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

⁸ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2

25. En el presente caso, el señor Ramírez denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4772-****-****-0086, la cual no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1. (i) de la presente resolución:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/05/2026	IZI*KIOSKO MA S	6 099,00

26. En sus descargos, el Banco señaló que la operación cuestionada fue realizada de manera presencial mediante la correcta lectura del chip de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta (PIN). Para acreditar sus alegaciones, el denunciado aportó una captura de pantalla de su sistema “SNA Server” y los reportes “PANAGON”, conforme se aprecia a continuación:

Reporte SNA Server

Banco Internacional	Alfabetico de Clientes	24/06/2026 22:45:20
	*****	SRM0050
	(Persona Natural)	
Parametro de Búsqueda :		
Nombre del Cliente	C.Unico	Doc.Identid. Scta St
RAMIREZ GALVEZ MARCO ANTONIO	00000009721785	1 07 329 43200 AC

Reporte Panagon

27. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

N° de la Tarjeta	4772-****-****-0086
Fecha y hora	18/05/2026 - 15:05:56 horas
Nombre	IZI*KIOSKO MA S
Ingreso de Tarjeta	051 (Lectura de chip)
Ingreso clave secreta	0-OK – PIN correcto
Importe	S/ 6 099,00

(...)

7. El proceso de autenticación del usuario para efectuar operaciones con tarjetas debe realizarse según lo establecido en el artículo 19 del Reglamento de Ciberseguridad, mediante factores categorizados en el literal j) del artículo 2 de dicho reglamento, y siguiendo las recomendaciones técnicas de los estándares EMV emitidos por EMVCo, según el tipo de operación del que se trate:

7.1 Para operaciones con tarjeta presente se requieren dos factores, donde el primero es el chip de la tarjeta o su representación digital. El segundo factor puede ser una clave secreta (PIN) u otro que establezca la Superintendencia.

(...)

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

Código de Autorización	055665
-------------------------------	--------

28. La información registrada en los referidos medios probatorios confirma que la operación de S/ 6 099,00 se realizó el 18 de mayo de 2026 a las 15:05:56 horas, con el código de autorización 055665, en el establecimiento comercial IZI*KIOSKO MA S, mediante la lectura del chip y el ingreso de la clave secreta, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito del consumidor.
29. Resulta pertinente mencionar que, en el presente caso, no es un hecho controvertido el estado activo de la tarjeta de crédito empleada para la realización de la operación materia de denuncia.
30. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 6 099,00, se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
31. Respecto a los **factores de autenticación para uso de tarjeta presente**, establecidos en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, se observa lo siguiente:
- Primer factor: en el presente caso, ha quedado acreditada la lectura del chip de la tarjeta de crédito, mediante la glosa "051". (Algo que el usuario posee)
 - Segundo factor: en el presente caso, ha quedado acreditado que en la realización de la operación se cumplió con el ingreso de la clave secreta, mediante la glosa "0-OK". (Algo que el usuario conoce)
32. En este punto es pertinente precisar que, si bien el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad¹⁰, establece, además de los factores de autenticación, que las operaciones requieren que se acredite un control ante ataques de hombre en el medio que pueda incluir un código único generado mediante métodos criptográficos, y la notificación de los datos de la operación al usuario; debe tenerse en cuenta que ambos requisitos no están expresamente comprendidos en la redacción del numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas.
33. En efecto, como ha sido indicado (ver punto 24 de la presente resolución), el referido numeral 7, aun cuando se remite al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad, lo hace únicamente respecto de los **factores categorizados en el literal j) del artículo 2 del dicho reglamento (algo que el usuario es, conoce o posee)**, y precisa en su numeral 7.1 que estos factores corresponderán al chip de la tarjeta y al ingreso de la clave secreta. Así, por disposición expresa de la regulación sectorial, **ambos elementos serán los únicos a verificar en el análisis de autenticación reforzada de operaciones con tarjeta de crédito presente**.

¹⁰ **REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, APROBADO POR RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021**

Artículo 19. Autenticación reforzada para operaciones por canal digital

Se requiere de autenticación reforzada para aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones, para lo cual se requiere:

- Utilizar una combinación de factores de autenticación, según el literal j) del artículo 2 del presente Reglamento que, por lo menos, correspondan a dos categorías distintas y que sean independientes uno del otro.
- Generar un código de autenticación mediante métodos criptográficos, a partir de los datos específicos de cada operación, el cual debe utilizarse por única vez.
- Cuando la operación sea exitosa, notificar los datos de la operación al usuario.



34. A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta que el propio artículo 16° del Reglamento, incluye en su numeral 7.4¹¹ el análisis del control ante ataques de hombre en el medio, exclusivamente para **operaciones con tarjeta no presente** y para operaciones con billeteras móviles, las cuales por su naturaleza se encuentran expuestas a sufrir ataques informáticos. En ese sentido, queda reforzada la posición de que la remisión general al artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad es únicamente respecto del primer requisito (factores de autenticación) contenido en esta norma, no ocurriendo lo mismo con los 2 requisitos adicionales (control ante ataques de hombre en el medio y notificación de la operación) para los cuales el artículo 16°, numeral 7, del Reglamento contiene disposiciones especiales según el tipo de operación que se trate (con tarjeta presente o tarjeta no presente).
35. Así, en la medida que el Banco acreditó el proceso de autenticación reforzada para efectuar operaciones con tarjeta presente, según lo expresamente establecido en el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas, no corresponde atribuirle responsabilidad por la conducta denunciada.
36. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación cuestionada, el denunciante formuló alegatos adicionales, los cuales se analizarán a continuación:

Sobre el alegato (i)

37. El señor Ramírez no reconoce la operación pues nunca activó el token digital para realizar operaciones por internet.
38. En el presente caso, la operación fue realizada de manera presencial mediante un terminal POS con la presencia física de la tarjeta y el ingreso de la clave secreta, razón por la cual no resultaba exigible la utilización del token digital ni de mecanismos de autenticación propios de operaciones efectuadas mediante canales digitales, conforme a lo establecido en el numeral 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas desarrollado en los numerales precedentes. En tal sentido, habiéndose determinado la forma en que se ejecutó la operación cuestionada, corresponde desestimar el presente alegato.

Sobre el alegato (ii)

39. El señor Ramírez no reconoce la operación pues no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, toda vez que nunca ha modificado anteriormente su límite de consumo diario y la operación agotó su línea de crédito.
40. Sobre el comportamiento habitual de consumo, debe precisarse que el titular de una tarjeta puede utilizar el producto a través de los distintos canales de atención habilitados por las entidades financieras, tales como: establecimientos comerciales -físicos o virtuales-, cajeros automáticos, banca por Internet o banca móvil, y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista saldo o línea de crédito disponible para ello.
41. Asimismo, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

11

RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO

Artículo 16.- Medidas de seguridad respecto a los usuarios

Las empresas deben adoptar, como mínimo, las siguientes medidas de seguridad con respecto a los usuarios:

(...)

7.4 El control requerido en el literal b) del artículo 19 el Reglamento de Ciberseguridad, ante ataques de hombre en el medio, es satisfecho mediante la adopción de los estándares EMV 3DS y EMV Tokenization para los numerales 7.2 y 7.3 del presente artículo, según corresponda.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

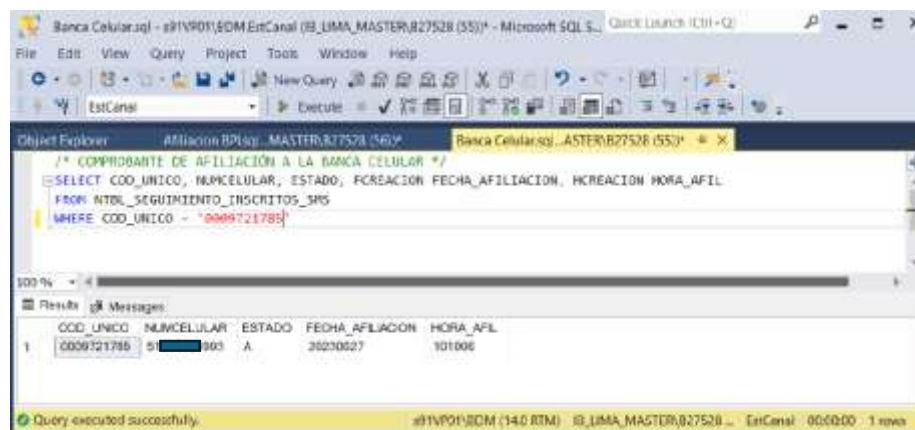
42. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2025, enero, febrero y abril de 2026, se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones en su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:
- Importe mayor de operaciones: el 7 de abril de 2026 se realizó un consumo por el importe de S/ 2 872,26.
 - Tipo de operaciones: consumos virtuales y presenciales.
 - Frecuencia de uso: se registra más de una operación por día. Por ejemplo, el 5 de abril de 2026, se registraron cuatro (4) operaciones por los importes de S/ 25,00, S/ 29,00, S/ 333,50 y S/ 150,01.
43. La operación cuestionada por el importe de S/ 6 099,00 realizada el 18 de mayo de 2026, si bien supera el importe consumido anteriormente no podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo del denunciante, pues se trataba de la primera operación efectuada en el día; y, además, era la primera operación con estas características, por lo que los sistemas del Banco no podían detectarla como inusual.
44. Sin perjuicio de ello, aun cuando el Banco hubiera tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no supone que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas; más no bloquear operaciones ya realizadas. En ese sentido, no es posible amparar los cuestionamientos del denunciante.
45. Aunado a ello, el denunciante indicó que nunca ha modificado anteriormente su límite de consumo diario y la operación agotó su línea de crédito. Asimismo, en su último escrito, indicó que el Banco no acreditó los límites de consumo aplicables a la tarjeta al momento de la operación ni presentó el contrato, la hoja resumen o las condiciones particulares que permitieran verificar el límite por operación, el límite diario o la existencia de restricciones según el canal o tipo de comercio.
46. Al respecto, corresponde precisar que la carga de la prueba corresponde a quien afirma o alega un hecho. En el presente caso, el denunciante afirmó que no modificó su límite de consumo, por lo que le correspondía demostrar que su tarjeta le permita fijar límites a operaciones según el canal de realización (concretamente, consumos en POS) y que fijó uno para consumos diarios. Aun cuando señaló que el Banco no aportó información al respecto, lo cierto es que la afirmación sobre la presunta existencia de límites a consumos en POS fue formulado por el denunciante, por lo que correspondía a este sustentar documentalmente su posición, lo cual no ha ocurrido.
47. Sin perjuicio de lo señalado, debe tenerse en cuenta que el comportamiento habitual de consumo se determina considerando factores como el país de consumo, el tipo de comercio, la frecuencia y el canal utilizado, entre otros criterios previstos por la normativa; y no comprende, eventualmente, el monto máximo de consumo permitido, el límite transaccional ni el hecho de que una operación agote la línea de crédito disponible, por lo que corresponde desestimar el presente alegato.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2***Sobre el alegato (iii)*

48. El señor Ramírez cuestionó que no se aplicaron factores de autenticación reforzada.
49. Al respecto, conforme a lo desarrollado previamente, los reportes “SNA Server” y “PANAGON” acreditan que la operación se efectuó de forma presencial mediante la lectura del chip de la tarjeta, identificada con la glosa “051”, y el ingreso correcto de la clave secreta, registrado con la glosa “0-OK”.
50. En ese sentido, el Banco acreditó la aplicación de los dos factores de autenticación exigidos por el numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas para las operaciones con tarjeta presente: un elemento que el usuario posee —el chip de la tarjeta— y un elemento que conoce —la clave secreta—. Por tanto, corresponde desestimar el presente alegato. Por tanto, se desvirtúa la alegación del denunciante.

Sobre el alegato (iv)

51. El señor Ramírez cuestionó que no fue notificado con los datos de la operación.
52. Sobre ello, en su escrito de descargos, el Banco señaló que notificó al señor Ramírez la realización de la operación no reconocida. Para tal efecto, indicó que el denunciante se encuentra registrado en su sistema con el código único N°0009721785, conforme se acredita con el reporte Alfabético de Clientes, que obra en el numeral 24 de la presente resolución. Asimismo, indicó que el señor Ramírez se afilió a la Banca celular con el número *****993, conforme se acredita a continuación:



53. En ese sentido, indicó que la notificación fue remitida al referido código único, el cual constituye un identificador interno que permite asociar al cliente con los canales previamente afiliados, como es el número de teléfono celular registrado.

Reporte Latinia



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2

Fecha de envío	Código de mensaje	Destinatario
2026-05-18 10:00:01	00001180	
2026-05-18 10:00:02	00001180	
2026-05-18 10:00:03	00001180	
2026-05-18 10:00:04	00001180	
2026-05-18 10:00:05	00001180	
2026-05-18 10:00:06	00001180	
2026-05-18 10:00:07	00001180	
2026-05-18 10:00:08	00001180	
2026-05-18 10:00:09	00001180	
2026-05-18 10:00:10	00001180	
2026-05-18 10:00:11	00001180	
2026-05-18 10:00:12	00001180	
2026-05-18 10:00:13	00001180	
2026-05-18 10:00:14	00001180	
2026-05-18 10:00:15	00001180	
2026-05-18 10:00:16	00001180	
2026-05-18 10:00:17	00001180	
2026-05-18 10:00:18	00001180	
2026-05-18 10:00:19	00001180	
2026-05-18 10:00:20	00001180	
2026-05-18 10:00:21	00001180	
2026-05-18 10:00:22	00001180	
2026-05-18 10:00:23	00001180	
2026-05-18 10:00:24	00001180	
2026-05-18 10:00:25	00001180	
2026-05-18 10:00:26	00001180	
2026-05-18 10:00:27	00001180	
2026-05-18 10:00:28	00001180	
2026-05-18 10:00:29	00001180	
2026-05-18 10:00:30	00001180	
2026-05-18 10:00:31	00001180	
2026-05-18 10:00:32	00001180	
2026-05-18 10:00:33	00001180	
2026-05-18 10:00:34	00001180	
2026-05-18 10:00:35	00001180	
2026-05-18 10:00:36	00001180	
2026-05-18 10:00:37	00001180	
2026-05-18 10:00:38	00001180	
2026-05-18 10:00:39	00001180	
2026-05-18 10:00:40	00001180	
2026-05-18 10:00:41	00001180	
2026-05-18 10:00:42	00001180	
2026-05-18 10:00:43	00001180	
2026-05-18 10:00:44	00001180	
2026-05-18 10:00:45	00001180	
2026-05-18 10:00:46	00001180	
2026-05-18 10:00:47	00001180	
2026-05-18 10:00:48	00001180	
2026-05-18 10:00:49	00001180	
2026-05-18 10:00:50	00001180	
2026-05-18 10:00:51	00001180	
2026-05-18 10:00:52	00001180	
2026-05-18 10:00:53	00001180	
2026-05-18 10:00:54	00001180	
2026-05-18 10:00:55	00001180	
2026-05-18 10:00:56	00001180	
2026-05-18 10:00:57	00001180	
2026-05-18 10:00:58	00001180	
2026-05-18 10:00:59	00001180	
2026-05-18 10:01:00	00001180	

54. Si bien en los reportes de notificación no se consigna de manera expresa el número de teléfono celular ni la dirección de correo electrónico del destinatario, se observa que los mensajes fueron remitidos al identificador “COD_UNICO”, el cual corresponde al código interno del cliente dentro del sistema del Banco.
55. En esa línea, debe considerarse que dicho código no constituye el medio de envío en sí mismo, sino un identificador que permite al sistema asociar al cliente con los canales previamente afiliados, como es el caso del número de teléfono celular registrado, por lo que corresponde desestimar el presente alegato.
56. Mediante el escrito del 14 de julio de 2026, el señor Ramírez sostuvo que el reporte “Latinia” solo acreditaría la generación interna de un mensaje, mas no su remisión o recepción efectiva. Añadió que el reporte correspondiente a la operación cuestionada no identifica el canal al cual se habría enviado la alerta.
57. Sobre ello, cabe precisar que el reporte “Latinia” registra que la notificación fue asociada al código único del denunciante, el cual constituye el identificador empleado por el sistema del Banco para vincular al cliente con sus canales afiliados, por lo que se considera que la información aportada por el denunciado es suficiente para demostrar la notificación.
58. En este punto cabe precisar que el señor Ramírez manifestó que, de manera inmediata y en la misma fecha de la operación, negó su autorización mediante mensaje de texto, circunstancia que evidencia que previamente recibió la comunicación generada por el Banco respecto del consumo efectuado, pues de lo contrario no hubiera tomado conocimiento de este, ni negado su realización:

3.1. El 18 de mayo de 2026 se realizó una operación no reconocida mediante la Tarjeta de Crédito Visa Access 477289****-0086.

3.2. El denunciante informó de manera inmediata y en la misma fecha sobre la operación no reconocida, negando su autorización mediante mensaje de texto y de forma presencial en el Banco Interbank.

59. En consecuencia, corresponde desestimar el presente alegato.

Sobre el alegato (v)

60. El señor Ramírez cuestionó que la firma consignada en el comprobante no se asemeja a la suya.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

61. En el presente caso, la operación no fue autorizada mediante la suscripción de un comprobante físico, sino mediante la lectura del chip y el ingreso correcto de la clave secreta (PIN), mecanismos de autenticación cuya utilización quedó acreditada durante el procedimiento. Por ello, no resulta pertinente cuestionar la inexistencia de una verificación de firma para esta operación, por lo que corresponde desestimar el presente alegato.

Sobre los alegatos formulados por el denunciante el 14 de julio de 2026

62. El señor Ramírez sostuvo que el reporte "PANAGON" constituye un documento interno elaborado por el Banco y que, por ello, no resulta suficiente para acreditar que la operación se efectuó mediante la lectura del chip y el ingreso correcto de la clave secreta. Asimismo, señaló que el Banco no presentó el documento "Transaction Details" emitido por Visa, el reporte EMV, los registros criptográficos, los registros del adquirente, los mensajes ISO 8583, los registros de la empresa procesadora ni la identificación del terminal POS.
63. Al respecto, el artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que corresponde a la entidad financiera demostrar que la operación cuestionada fue correctamente autenticada y registrada; sin embargo, dicha disposición no exige que esta acreditación se efectúe únicamente mediante documentos emitidos por Visa, la empresa adquirente, el establecimiento comercial o una empresa procesadora, ni establece un reglamento que determine qué documento debe presentarse para acreditar la validez de una operación.
64. Asimismo, corresponde tener presente el principio de presunción de licitud previsto en el Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General¹², conforme al cual las actuaciones de los administrados se presumen realizadas de acuerdo con el ordenamiento jurídico mientras no exista prueba en contrario.
65. Por tanto, el hecho de que los reportes "SNA Server" y "PANAGON" provengan de los sistemas informáticos del Banco no determina que carezcan de valor probatorio. Tales documentos deben evaluarse de forma conjunta y razonada, según su contenido y correspondencia con la operación materia de denuncia.
66. En el presente caso, los citados reportes contienen información que coincide respecto al número de la tarjeta, la fecha y hora de la operación, el establecimiento comercial, el importe, el código de autorización, el modo de ingreso de la tarjeta y el resultado de la validación de la clave secreta. En particular, registran las glosas "051", correspondiente a la lectura del chip, y "0-OK", que acredita el ingreso correcto de la clave secreta.
67. Asimismo, el denunciante no ha identificado alguna contradicción concreta entre los reportes presentados ni ha aportado elementos que permitan advertir que su contenido fue alterado o que corresponde a una operación distinta. En consecuencia, la falta de presentación de los documentos adicionales señalados por el señor Ramírez no desvirtúa la información registrada en los medios probatorios aportados por el Banco. Por tanto, corresponde desestimar dicho alegato.
68. Aunado a ello, el señor Ramírez sostuvo que el Banco no presentó el voucher, el comprobante de pago, la constancia de firma ni algún documento emitido por el establecimiento comercial que acreditara su autorización. Asimismo, indicó que, si se trató

¹²

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS

Artículo 230.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

de una operación sin contacto, correspondía verificar si resultaba exigible la firma del comprobante.

69. Sobre el particular, los reportes presentados por el Banco registran el código "051", el cual corresponde a la inserción y lectura del chip de la tarjeta. Por ello, no se advierte que la operación se hubiera efectuado bajo la modalidad sin contacto.
70. Asimismo, en el presente caso, la autorización se efectuó mediante la lectura del chip y el ingreso correcto de la clave secreta, por lo que la presentación de un comprobante con la firma manuscrita del denunciante no resulta necesaria para acreditar la autenticación de la operación.
71. En consecuencia, la falta del voucher, del comprobante emitido por el establecimiento comercial o de una constancia con la firma del denunciante no desvirtúa los factores de autenticación acreditados por el Banco. Por tanto, corresponde desestimar el presente alegato.
72. Finalmente, el señor Ramírez sostuvo que el Banco no presentó el contrato, la hoja resumen ni las condiciones particulares de su tarjeta de crédito, por lo que no acreditó los límites aplicables al producto al momento de la operación. Asimismo, señaló que no se demostró si dichos límites fueron incrementados antes de la ejecución del consumo ni si tal modificación fue solicitada, autorizada o comunicada.
73. Al respecto, el hecho de que la operación cuestionada utilizara la totalidad o una parte importante de la línea disponible no demuestra que el Banco hubiera incrementado la línea de crédito o modificado algún límite operativo antes de autorizarla.
74. En efecto, el denunciante no ha presentado algún estado de cuenta, comunicación o documento que permita advertir que, antes de la operación, su tarjeta se encontraba sujeta a un límite de consumo inferior a S/ 6 099,00 o que el Banco hubiera modificado dicho límite sin su autorización. Por su parte, los reportes aportados por el Banco registran que la operación fue aprobada mediante el código de respuesta correspondiente y que se le asignó el código de autorización 055665, lo cual evidencia que existía línea disponible para procesarla.
75. Asimismo, la falta de presentación del contrato o de la hoja resumen no desvirtúa la autenticación de la operación ni acredita que el Banco hubiera modificado los límites del producto. En consecuencia, al no obrar elementos que permitan verificar la modificación alegada, corresponde desestimar este cuestionamiento.
76. Por tanto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4772-****-****-0086 del denunciante, en tanto se verificó su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

III. RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Internacional del Perú S.A.A. - Interbank por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4772-****-****-0086 del denunciante, en

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 2736-2026/PS2**

tanto se verificó su correcta autorización y se acreditó que se produjo la ruptura del nexo causal por la imprudencia del propio consumidor afectado. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a: (i) nunca activó el token digital para realizar operaciones por internet; (ii) no corresponden a su comportamiento habitual de consumo, toda vez que nunca ha modificado anteriormente su límite de consumo diario y la operación agotó su línea de crédito; (iii) no se aplicó factores de autenticación reforzada; (iv) no fue notificado con los datos de la operación; y, (v) la firma consignada en el comprobante no se asemeja a la suya:

Fecha	Detalle	Importe S/
18/05/2026	IZI*KIOSKO MA S	6 099,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹³, caso contrario la resolución quedará consentida.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI¹⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 10/08/2026 13:22:02-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

13

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 32.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 006-2026-JUS**Artículo 212.- Acto firme**

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

14

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 34.- Fin de Procedimiento**

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.